

מסורת הש"ס

^(א) וְנִלְכַּד דָּן, (ב) נֶאֱסַ וְשִׁירָא, (ג) וְיַעֲרִיבֵיהּ לְגַלְיָא, (ד) וְלִקְטַן לְיָדָא,

הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה ו' ומשהו וכו' הלכה למשה מסיני ולאמרי' לבד אפי' הכי חייב דמי מטא לכל' וחיבת אכתי כולה ניחא בזה"ר נמחק:

גליון הש"ס

^{רש"י} ד"ח רחבה שהיו זורקין מבחינה' ע"י לקטן לו ע"כ נלמסקאנא אמרינן דלא מנטי שזיו זורקין מחטין וז"ע: שם ד"ח מבחינ' עילויה בין רב בין קצר. ע"י לקטן לא ע"כ כשיי ד"ה כי נימא וז"ע:

מוסף רש"י

עמוד תשעה ברה"ר. דוקא נקט ט', דפחות מנ' דאנא סמיכתא היא דדרסי לה ריטס, מנ' עד ט' לא מדרס דרסי לה מפני גובה ולא מחוץ ממכפי עלה ספתי שמונה נלקח, הלכך לא ה"ר היא אלא כרמלית, ט' מוטל לנסותי והיו רש"י, עשרה רה"י (ועודנו גר.), ונח על גביו חיוב. דהא לא ה' עקירה והנחה מתחת דארע למוק ארבע ברה"י, אבל אין ריטס מתחתין ט"ל, אפי"ז דוק ארבע אמות ברה"י, כיון דלא כותב הכנה ברה"י פטור (שם).

רבינו חננאל

אמר אביי ברה"י כ"ע לא פליגי דרה"י עולה עד לרקיע, והבא באילן העמוד ברה"י ונופו ונח להרה"י וזרק מרה"י ונח ע"ג נופר, ר' סבר אמרינן שזיו נופר בתר עיקרו, ומרה"י להרה"י זרק, והא יש בעיקר האילן ד', ורבנן סברי כיון דנופו ברה"י נוחה, מרה"י להרה"י זרק, ולא אמרינן שזיו נופר בתר עיקרו, וקיי"ל כרבנן. אמר אביי זרק בורות להרה"י גבוהה עשרה ורחבה ששה פטור כו'. דאינו לרבותינו הגאונים פירוש שמרעה זו, וכן אמרו, בורות זו עשויה ממתכת של קנים והיא עגולה, והיא צריכה ששה מפני שתחתיה לא יעשה משוור מרובע אלא (מגולגל) (מגולגל) דמיות' זו זרית לויות ד' טפחים והוא משופע ועולה ומצא יתרון ביט', ואילו היתה מרובעת משוור לא הוצרכה אלא רוחב ד"ט, ולא הצריכה ו"ט אלא במשופע כדי שימצא בה ד' משוורין. ואנו קיבלנו מרבין זכר אדונינו לברכה כי בורות זו היא עגולה וצריך להיות חללה א"ו טפחים על ר' טפחים מרובעת כדי להחישב מקום רשות בפני עצמה. ואילו לא היה לה חלל, ג"ד, על ד' די, לה, מיהו כיון שיש בה חלל אינה חשובה רשות בפני עצמה עד שיהו בחללה ד' על ד' טפחים מרובעות. ומכאן תראה שזיו אצבעות חסר אצבע עובי כשתלה סביבותיה, כשתשרי מטנה בעיני הכל אצבע לכל רוח נמצא חללה כ"ח

יציאות השבת פרק ראשון שבת

ונופו נוטה לרה"ר וזרק. מתחילת ד' לסקו ד' ונח אנופו: שדי נופו כו'. דחשיב אגב עיקרו דלית ציה ד' ודרב חסדא דלא כרבי ודלא כרבנן. לישנא אחרינא אמר אביי דדרב חסדא דהוי ברה"י אפי' רבנן מודו וכי פליגי רבנן בשדי נופו בתר עיקרו הוא דפליגי: כוורס.

עגולה היא: גבוהה י'.

גבוהה י' אם אינה רחבה ו' באמצעייתה

חייב דלכתי חפץ בעלמא הוא ואינה

רשות לעצמה דלא הוי רשות דלזוריי

אלא גבוהה י' ורחבה ד' על ד' כדאמר

בעירובין (דף נה.) דכל שעירין דשבת

צריך הן ואלכסונו ודבר עגול כי

מרצעת לה מתוכו ומפקע עיגול

שסביב הריצונו לא משכחת ציה ד'

מריצוים אי לא הוי ועיגולו קרוב לששה

כדאמרין גבי סוכה העשויה ככשן

(סוכה פ"א דף קז א.) דעל כרחיק צריך

שממלא בתוכו אלכסון של ד' על ד'

וכל טפה צריצונו טפה ומרי חומשי

באלכסונו הרי ה' טפחים וג' חומשין.

ואפי' לא דק ולחומרא הוא דלא דק

ולהפרישו מאיכור שבת אף ע"ג דיט

כאן אלכסון באינה רחבה ששה מחייב

ליה מדרבנן עד דאיכא ששה אבל

ודאי לענין קרבן לא מיימי אי הויא

ה' טפחים ו' חומשין דהוי כוורק

רשות: רחבה ו' פטור. דהוי רשות

לעצמה ואנן ממשכן גמרינן ש'היו

וזרקין מחטיהן במלאכתן זה לזה א"ולא

היו זורקין רשות. וא"ת בדלא גבוהה

עשרה נמי רשות לעצמה היא דהא

שמה כרמלית הויא לאו מדאורייתא

הוא רשות אלא מדרבנן ולא להקל על

דביו מורה בא כונו ו' שפיטר מתחלת

אי איפטר. הואיל וגבוהה י' שלא יהא

זה קרומיות מן השמי שגבוהים מחציהם של ערב ועולין למעלה מ' שהוא אויר מקום פטור וכיון דלא ניחא כולה ברה"ר לא היא הנחה לאיחויי: **כפאה על פיה**. חזקה. לאינה רחבה ו' קאי: ו' ומשסו חייב. אם גבוהה ו' ומשסו עדיין חייב וכ"ש פחותה מכן אלא אפילו גבוהה ו' ומשהו דאיכא למימר הואיל ומחציותיה למטה וקיי"ל) הלכה למשה מסיני דלמרינן לצד ^(א) אכתי כולה ניחא ברה"ר דכי מטא פחות מג' סמוך לקרקע ואמר צהן לצד והויא הנחה אכתי כולה באויר רה"ר היא וחייב: **אלב גבוה ו' ומחלה**. וה"ה לשיי מחטיהן פטור דמכי מטא לפחות משלשה סמוך לקרקע אמרינן לצד במחציותיה והרי היא כמונחת נמצאו שוליה למעלה מעשרה ואינה נוחה כולה ברה"ר. ובשלא כפאה ליכא למימר לצד דלא אמרינן לצד אלא במחיות. והא מילתא צין לאפי' צין לרבא דאפי' נמי מודה דבעינן הנחה כולה ברשות הרבים אלא דאפי' לא חשיב קרומיות אבל צהא מודה בדלא קרומיות איתא למעלה מ'': **לסוכן עשויים**. להניח צהן צהא ולא לכופין כלפי מטה הלכך אין כאן חורת לצד: **שפעה**. דוקא נקט דחזי לכתופי דאינו לא גבוה ולא נמוך. ומתחלת ד' לסקו ד': **מכפפי עינאיה**. וכיון דצריך לרצים רה"ר הוא * צין רחב צין קצר: **גומא**. עמוקה ט'. מאי. גבי רה"י דעשרה תניא לעיל (דף ו.) עומקה בגובהה דקמני חריץ עמוק ו' ורחב ד' רשות היחיד הכא מאי אי אמרי' מנחי ציה צני רה"י חפצים שצידם עד דהריי ואמו דרך שס ושקלי ליה ונמצא שצריכים לו רצים הלכך רשות הרצים הוא: ה"ג **רנא אמר גומא לא מ"ט תשמיש ע"י הדחק לא שמיא תשמיש**. הלכך לאו צורך צינא הוא אלא כרמלית הוא: **אי מטלטלין**. דהוי רה"י לעצמה: **פחות מכן**. או גבוהה או צרוחצ מטלטלין. וא"ת פחות מ"י ורחבה ד' כרמלית היא לא גזר רבנן לצטולי ממורת כלים הואיל וכלי הוא: **מאי לאו**. האי וכן אסיפא נמי קאי דפחות מכן מטלטל לכתמלה אלמא רה"ר חשיב ליה ואוקמא בעמוק ט' דמשמטשין צו קמא: **לא ארישא**. אגבוהה י' ורחבה ד' דהוי רה"י קמני וכן בגומא:

מתכין

שבועה ומחצה פטור. ^(א) דכשמיגיעות המחיות תוך ג' י"ש שס מחיות עשרה לצד השולים והרי הוא רשות היחיד וחשיב כנח באותה שעה ושס אינו מתחייב אע"ג דלאחר מכן נופל לצורך וצטל ממנה רה"י ונעשה כמונח ברה"ר אלא אינו רחב ו' אפי' ו' ומחלה חייב דלא אמרי' לצד אלא במחיות ומחיות לא חשיבי אלא כשיש שם רחב ד' אבל כשאינו רחב ד' הרי הוא כשאר חפצים דעלמא ולא אמרינן לצד: **אי אפשר לקרומיות שר קנה שלא יערו למעלה מי'**. ולאפי' לא חשיב קרומיות ליחשב אגודו במקום פטור: **אמר י"ה וכן בגומא**. נוכל

מעשרה טפחים וחייב. אמר עולא עמוד תשעה בירשות הרבים מכתפין עליו זורק ונח על גביו חייב, מ"ט דכל פחות מג'

רבים דורסין אותו וכארץ חשוב, לפיכך הזורק ונח על גביו חייב. מג' ולמעלה אינו נדרס שיתור הוא מכדי הרמת גרלו של אדם

בפסיעות, וגם אין מכתפין בו שאין גבוה עד הכתף, לפיכך אינו תשמיש הרבים כלל, ואינו כרשות הרבים אלא הוא ככרמלית

חשוב, לפיכך פטור. אבל אם זה העמוד בנהו תשעה טפחים ודאי רבים מכתפין עליו וכרשות הרבים הוא, והזורק מרשות הרבים

ונח על גביו פטור, והזורק מרשות היחיד ונח על גביו חייב. גומא פחות מעשרה מאי. רב יוסף אמר דין הגומא כדין העמוד,

גומא ט' טפחים ברה"י היא כמו העמוד. רבא אמר גומא לא, מ"ט הילוך ע"י הדחק שמיא הילוך, אבל תשמיש ע"י הדחק לאו

שמיא תשמיש, לפיכך אינה כרה"י. ומתבינין עליה דרבא מהא היתה קופתו מונחת ברה"י גבוהה ו' ורחבה ד' אין מטלטלין

מתוכה לרה"ר ולא מרה"ר לתוכה, כלומר כרה"י היא. פחות מכאן מטלטלין. וכן בגומא. מאי לאו אפחות מכן קמני וכן בגומא,

כלומר מטלטלין מתוכה לרה"ר כי כרה"י היא כמו עמוד ט' טפחים. ומשני לא כי קמני וכן בגומא אגובה ו' ורחבה ארבע קמני.

^(א) נראה פשוט דל"ל וצריך להיות תללה ד' טפחים על ד' טפחים וכן מקום אח"כ בסמוך וי"ה תמוס' בשמו. (ב) נראה דל"ל ואילו לא היה לה תלל כג' די יל.

פרק ראשון שבת

ח.

אמר אביי הכא באילן העומד בו'. תימנה לר"י דטפי ניחא ליה למימר דפליגי בדרב חסדא ורב חסדא כרבי דלשנויא דאביי דלא שייכא פלוגמיהו בדרב חסדא כ"ש דקשה לרב חסדא דהא איכא ברייתא לקמן בזהורק (דף ק. וסס) דלא כרב חסדא דפליגי רבנן ורבי מאיר דזרק למעלה מעשרה ונח צחור כל שהוא דר"מ מחייב משום דאמר'י חוקקין להשלים והוי כמונח ע"ג מקום ד' ותכמים פוטרין אלמא כולוה מודו דבעינן מקום ד' ברה"י ושמא י"ל דטעמא דרב חסדא דלא צעי' מקום ד' ברה"י משום דאמר'י צימא כמליא דמי וחשיב כמונח על גבי מקום ארבעה אבל בכולל בעינן שיהא צחור ד' על ד':

רחבה ששה פטור. א"פ"ח דדוקא נקט ששה^ב דדופני הכוורת יש צהן שני חומשין^א וצריך שיהא אויר ד' בתוך הכוורת ^(א)וגבוה י' אף ע"ג דאין אויר גבוה י' אלא עם השולים מנטרפין עם האויר לענין גובה דהלכתא גידוד ה' ומחילה ה' מנטרפין (עירובין דף נג. וסס) אף על גב דרש"י פ' דגידוד ה' ומחילה ה' היינו שעשה מחילה ה' על צור עמוק ה' אין פירושו נראה דהא תנן (שם פ"י דף נט: ו)לקמן דף נט.) צור וחוליות מנטרפין^א וחס כן היכי פליג רב חסדא לומר אין מנטרפין כיון דמתנימין היא וצכל גגות (עירובין נג.) אמרינן צהדיא דמודה רב חסדא בתחומנה הואיל ורואה פני י' אלא צריך לפרש דגידוד ה' ומחילה ה' היינו שעשה מחילה ה' על תל גבוה ה' ואין נראה פירוש ר"ח דהא עובי חוליות הצור מנטרף נמי לחלל הצור לארבעה משום דחזי למינח עליה מידי ולהשתמש כדאמר בפי' חלון (עירובין דף עת.) גבי מלאו כולו ציטדות אלא צ"ל הא דנקט הכא ששה לא דק כדפריש"י: **רחבה ששה פטור**. ^(א)שהכוורת עצמה נעשית רה"י כשמתנוח^ב והיו כוורק ממשות היחיד לרה"י דרך רה"ר דפטור כדאמר לעיל (דף ד.) דלא יליף זורק ממושיט ואפילו לר' עקיבא דאמר קלוטה כמי שהונחה דמיא הכא פטור דכל מקום שהיא מונחת חשיב רה"י^ב) השתא משמע דפשיטא ליה לאביי דחשיבא כלינו נחה אחר שעשהה רה"י וצפי' הורק (לקמן נט:.) בעי ר' יוחנן צור ט' ועקר ממנו חוליה והשלימו ל' והניחו ברה"ר עקירת חפץ ועשיית מחילה בצהי דהדי קאמו ומיחייב או לא ואמ"ל כיון דלא הויא מחילה י' מעיקרא לא מיחייב צור י' ונתן לתוכו חוליה ומעטו מהו הנחת חפץ וסילוק מחילה כו' וא"כ אפי' דפשיטא ליה במחללת דנעטל מחילתה דקאמר התם צור ברה"ר עמוק י' ורוחב ח' זורק לתוכו מחללת וחלקו פטור משום דהשתא לא הויא רוחב ד' וכ"ש דפטור צעשיית מחילה משום דכיון דלא הויא מחילה עשרה מעיקרא לא מיחייב וא"כ הכא הוי ליה לחיובי דהאי טעמא כיון דלא הויא מחילה מעיקרא הרי נח ברשות הרבים וחייב וי"ל דטעמא דאביי משום דלא חשיב לא עקירה ולא הנחה כי אחי צהדי דהדי והכא נמי לא חשיבה הנחה כיון דהנחה ועשיית מחילה צהדי דהדי קאמו והא דפשיטא ליה לרבי יוחנן טפי צעשיית מחילה מבסילוק מחילה היינו משום דדילמא עקירה בעינן שתהא חשונה אבל בנהגה לא: **בפאה ער פיה**. נראה לרבינא דלרחצ ששה קאי וכי איכא צענה ומשהו^א יחייב דכשמיגיעות המחיות תוך שלש אין המחיות גבוהות י'^ב ועובי השולים אין מנטרפין דבעינן מחילה הרואה את אויר הכלי שיהא גבוה י'^א ואע"ג דאיכא דכוורת גבוה י' מנטרפין השולים להיות על גבו רה"י כדאמר לעיל גבי צית שאין תוכו י' כו' וכיון דעל גבו רה"י פטור הזורק מ"מ כיון דאין גבוה י' אלא מממת לצד^א אין אויר פחות מג' מנטרף^א אלא א"כ יהיו המחיות גבוהות י' לצד השולים דלא אמרינן לצד אלא במחיות כדפירש בקוטרס מדע דשולים למטה^א לא אמרי' לצד^א :

רבים דורסין אותו וכארץ חשוב, לפיכך הזורק ונח על גביו חייב. מג' ולמעלה אינו נדרס שיתור הוא מכדי הרמת גרלו של אדם בפסיעות, וגם אין מכתפין בו שאין גבוה עד הכתף, לפיכך אינו תשמיש הרבים כלל, ואינו כרשות הרבים אלא הוא ככרמלית חשוב, לפיכך פטור. אבל אם זה העמוד בנהו תשעה טפחים ודאי רבים מכתפין עליו וכרשות הרבים הוא, והזורק מרשות הרבים ונח על גביו פטור, והזורק מרשות היחיד ונח על גביו חייב. גומא פחות מעשרה מאי. רב יוסף אמר דין הגומא כדין העמוד, גומא ט' טפחים ברה"י היא כמו העמוד. רבא אמר גומא לא, מ"ט הילוך ע"י הדחק שמיא הילוך, אבל תשמיש ע"י הדחק לאו שמיא תשמיש, לפיכך אינה כרה"י. ומתבינין עליה דרבא מהא היתה קופתו מונחת ברה"י גבוהה ו' ורחבה ד' אין מטלטלין מתוכה לרה"ר ולא מרה"ר לתוכה, כלומר כרה"י היא. פחות מכאן מטלטלין. וכן בגומא. מאי לאו אפחות מכן קמני וכן בגומא, כלומר מטלטלין מתוכה לרה"ר כי כרה"י היא כמו עמוד ט' טפחים. ומשני לא כי קמני וכן בגומא אגובה ו' ורחבה ארבע קמני.

עין משפט ונר מצוה

בא א מיי פ"ד מהל' שבת הלכה ז':
בב ב מיי שם הל' יט טושי"ע א"ח ס"י שמה ספיק' ו':
בג ג מיי שם הלכה טו סגמ לאין סה':
בד ד מיי שם הלכה טו סגמ שם טושי"ע שם ספיק' יוד':
בזה ה שם ספיק' יא':

תוס' ושינוי

א) ולא נראה דאסתמי מיהא שזיו מואלין רשות כנון ארון ותחנות:
ב) ועוד דכל לממלא מ' פטור ר"ע:

מוסף תוספות

א. פרש"י דלא דק דהה"נ אם רחבה ה' טפחים וג' חומשים פטור. מוס' הל"ש. ב. דרחבה ששה עם הדפנות קאמר. רש"י. ג. חומש לדופן זה וחומש לדופן זה. רש"י. ד. וא"ת אי"כ יחי היכי דרופני המבויצה לא הויין בכלל רוחב ד' גם שולי המורות לא היו בכלל גובה עשרה, אי"כ רחבה ששה אמאי פטור הא לא הוי רשות היחיד כיון דאין השולים בכלל, ועל כרחך מייירי דאינה גבוהה בין הכל עס שוליה אלא עשרה דאי גבוהה עשרה הוי שוליה אמאי חייב באינה רחבה ששה לא אגידא במקום פטור למעלה מעשרה בשעת הנחה כמו קרומיות לרובא, וי"ל (דל"ק). מוס' הל"ש. ה. לעשרה ואע"פ שזה בגובה זה בעומק. מוס' גיטין פ"ו א. ד. מעשרבת שנים ולא אחד. מוס' גיטין פ"ו א. ה"י השולים הור כמו גידוד מנטרף עם עובי הכוורת. מוס' הל"ש. ו. פירוש רש"י לפי שכורות הויא רשות היחיד ומבטשן לא היו זורקין רשותי כי אם כלים ולא נתיירא וכו'. מוס' הל"ש. ז. וע"י מהכ"ס. ח. דהנחת חפץ ועשיית מחיצה באין כאחת. מוס' הל"ש. ט. פרש"י דאדין רחבה ששה קאי, דאי ארחבה ששה, שבעה ומשהו אמאי חייב דכי אמרת לבדו דין רשות היחיד. מוס' הל"ש. י. וע"י מהכ"ס. יא. עם עובי השולים. מוס' הל"ש. יב. בפניו אין כאן רשות היחיד. מוס' הל"ש. יג. מלבד השולים, הילכך לא אמרינן לבדו לעשותו דה"י. מוס' הל"ש. יד. וקריורו משילמו לעשרה. מוס' הל"ש. טו. אני באין לעשוהה רשות היחיד. מוס' הל"ש. טז. עם המחיצות לויות מחיצה עשרה. מוס' הל"ש. יז. דברישא. מוס' הל"ש. יח. לפטור. מוס' הל"ש. יט. דהשתא יש ששה טפחים ומשהו חלל לבד השולים. מוס' הל"ש.

רבינו חננאל (המחק)

הן עשויות, ומכפמים אחת צריך י טפחים בזמן שנהא קרקעיתה בארץ והמחיצות קרקעיתא, אבל מהופכת נמצאת שנהא ע"ג קרקעיתה בהנעת קרומיות של קנים בארץ בפחות הן עשויות, ומכפמים אחת צריך י טפחים בזמן שנהא קרקעיתה בארץ והמחיצות קרקעיתא, אבל מהופכת נמצאת שנהא ע"ג קרקעיתה בהנעת קרומיות של קנים בארץ בפחות הן עשויות, ומכפמים אחת צריך י טפחים בזמן שנהא קרקעיתה בארץ והמחיצות קרקעיתא, אבל מהופכת נמצאת שנהא ע"ג קרקעיתה בהנעת קרומיות של קנים בארץ בפחות